

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 2021년 야간안전관리 위탁 용역 노임단가 적용 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 「용역근로자 근로조건 보호지침」 및 「예정가격작성기준」 제30조에 의거, 일반용역 중 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역의 경우 예정가격 산정시 노임단가는 중소기업중앙회에서 연 2회 발표*하는「중소제조업 직종별 임금조사 보고서」의 단순노무 종사원 노임을 기본급으로 적용하여야 함

* (상반기) 6월 발표·당해 7~12월 적용, (하반기) 12월 발표·다음해 1~6월 적용

- △△부-5807(2021. 07. 02.)호 「'21년 하반기 적용 시중노임단가 안내 및 준수 철저」에 따라 중소기업중앙회가 「2021년 상반기 중소기업 제조업 직종별 임금조사 보고서」를 발표하여 '21년 하반기 공공부문 단순노무용역 계약에 적용되는 시중노임단가를 안내하였음

- 「용역근로자 근로조건 보호지침」(이하 용역지침)은 공공부문의 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역에 적용되며, 용역지침에 따라 예정가격 산정 시 위 시중노임단가를 적용하여야 하고, 예정가격 작성 이후 노임단가가 변경된 경우에는 노무비를 조정하여야 함을 알려드리니, 계약관련 법령 및 용역지침 위반이 발생하지 않도록 시중노임단가 준수하라고 함

- 2021년 야간안전관리 위탁 용역 과업지시서 특수조건 제3조(용역의 범위 및 계약조건 변경) 용역의 범위, 기간, 계약금액, 기타 계약조건을 변경하고자 할 때에는 탐방원과 용역사의 쌍방 합의에 의하여 변경할 수 있으며, 위 항의 경우 변경된 내역 명세서와 단가와 비례하여 청구 대금을 증감하고 계약을 변경함

2. 현황 및 지적내용

○ 연도별 단순노무종사원 노임단가 현황

구분	적용률		'20년		'21년		'22년	
			상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
시중노임 단가(원)	100%	일급 (시급)	79,552 (9,944)	80,103 (10,013)	80,656 (10,082)	81,196 (10,150)	82,001 (10,250)	84,303 (10,538)
	최저 낙찰률 적용시	국가 계약	70,002 (8,750)	70,487 (8,811)	70,973 (8,872)	71,448 (8,931)	72,157 (9,020)	74,182 (9,273)
연도별 최저임금(원)			8,590		8,720		9,160	

○ 2021년 야간안전관리 위탁 용역 현황

(단위: 천원)

계약업체명	계약일	계약기간	계약금액	준공일	준공금	시중노임단가 조정금액 (2021년 하반기 적용)	증감액
△△△△(주)	'20.12.21.	'21.01.01.~ '21.12.31.	85,239	'21. 12. 28.	85,136	85,422	286

○ 「용역근로자 근로조건 보호지침」은 공공부문의 청소·경비·시설물 관리 등 단순노무용역에 적용되며, 용역지침에 따라 예정가격 산정시 시중노임단가를 적용하여야 하고, 예정가격 작성 이후 노임단가가 변경된 경우에는 노무비를 조정하여 계약관련 법령 및 용역지침 위반이 발생하지 않도록 시중노임단가 준수하여야 함에도,

- △△△△△△△△△은 '2021년 야간안전관리 위탁 용역 체결'을 통해 야간안전관리 업무를 전문 경비업체인 △△△△(주)에 위탁·관리하면서 2021년 하반기 공공부문 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역 계약에 적용되는 시중노임단가 변경에 따라 계약금액을 조정(변경계약 등)하지 않는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련